

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4986/2531

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ภัทรธนกิจ
จำกัด

นายสวาท รุ่งขจรสวัสดิ์

โจทก์
ล.

ป.พ.พ. มาตรา 650

พ.ร.บ. ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน พ.ศ.2523 มาตรา 3

บริษัทโจทก์ประกอบธุรกิจเงินทุนหลักทรัพย์ จึงเป็นสถาบันการเงินตามพระราชบัญญัติดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน พ.ศ.2523 มาตรา 3 มีสิทธิคิดดอกเบี้ยจากจำเลยในอัตราสูงสุดเกินกว่าร้อยละ 15 ต่อปีได้ตามพระราชบัญญัติดังกล่าวมาตรา 4 สัญญากู้ที่จำเลยทำกับโจทก์ไม่ได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้ แต่ไประบุไว้ในบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญากู้ให้โจทก์คิดดอกเบี้ยจากจำเลยได้ร้อยละ 20 ต่อปี ซึ่งอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดไว้นี้อาจเปลี่ยนแปลงได้แต่ต้องไม่สูงกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด เมื่อโจทก์ไม่นำสืบถึงการเปลี่ยนแปลงดอกเบี้ยดังกล่าว โจทก์จึงมีสิทธิคิดดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 20 ตามสัญญากู้เท่านั้น

โจทก์ฟ้องเรียกเงินกู้ และดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๒๑ ต่อปีกับให้อาทรัพย์
จำนองออกขายทอดตลาดมาชำระหนี้ให้แก่โจทก์

จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน ๖๓๕,๙๒๙ บาท แก่โจทก์ และให้เอา
ทรัพย์สินจำนองของจำเลยขายทอดตลาดชำระหนี้แก่โจทก์หากไม่พอให้เอาทรัพย์สินอื่น
ของจำเลยออกขายทอด ตลาดชำระหนี้แก่โจทก์ ให้จำเลยเสียค่าฤชาธรรมเนียมแทน
โจทก์ โดยให้เสียค่าขึ้นศาลเท่าที่โจทก์ชนะคดีและกำหนดค่าทนายความ ๑,๐๐๐
บาท ค่าขอของโจทก์นอกจากนี้ให้ยก

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี
ของต้นเงิน ๖๓๕,๙๒๙ บาท นับแต่วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๒๕ เป็นต้นไป จนกว่าจะ
ชำระเงินเสร็จแก่โจทก์ นอกจากนี้แก้คงเป็นไปตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น ค่า
ฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์เป็นพับ

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์เพียงประการเดียวว่า
โจทก์มีสิทธิคิดดอกเบี้ยจากจำเลยในอัตราร้อยละยี่สิบเอ็ดต่อปีได้หรือไม่ เพียงใด ข้อ
เท็จจริงได้ความว่า โจทก์เป็นบริษัทจำกัดประกอบธุรกิจประเภทเงินทุนหลักทรัพย์
โดยโจทก์มีนายไชยพจน์ พร้อมพงศ์ มาเบิกความเป็นพยานโจทก์ยืนยันรับฟังได้
โจทก์จึงเป็นสถาบันการเงินตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม
ของสถาบันการเงิน พ.ศ.๒๕๒๓ มาตรา ๓ ดังนั้นโจทก์จึงมีสิทธิคิดดอกเบี้ยจากจำเลย
ในอัตราสูงสุดเกินกว่าร้อยละสิบห้าต่อปีได้ ตามพระราชบัญญัติดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม
ของสถาบันการเงินมาตรา ๔ วรรคสองและวรรคสาม ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราช
บัญญัติดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๒๔ มาตรา ๓ โดย
จะต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงการคลังที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราช
บัญญัติดังกล่าว แต่เนื่องจากสัญญากู้ซึ่งจำเลยทำไว้ให้แก่โจทก์เมื่อวันที่ ๒๕

พฤษภาคม ๒๕๒๕ ตามเอกสารหมาย จ.๒ ซึ่งแม้ในสัญญาจะไม่ได้กำหนดอัตรา ดอกเบี้ยไว้ก็ตาม แต่ตามบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาที่ดังก่อไว้ ลงวันที่ เดียวกันได้ระบุให้โจทก์คิดดอกเบี้ยจากจำเลยได้ร้อยละยี่สิบต่อปี ซึ่งอัตราดอกเบี้ย ตามบันทึกข้อตกลงก็ได้ระบุไว้ว่าอาจเปลี่ยนแปลงได้ แต่ต้องไม่สูงกว่าอัตราที่ กฎหมายกำหนด แต่ก็ปรากฏว่าโจทก์ไม่ได้นำสืบถึงการเปลี่ยนแปลงตามที่ตกลงกัน ไว้ ดังนี้ โจทก์จึงมีสิทธิเรียกดอกเบี้ยเงินกู้จากจำเลยเพียงร้อยละยี่สิบตามสัญญา กู้ เท่านั้น ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้โจทก์มีสิทธิเรียกดอกเบี้ยได้เพียงร้อยละเจ็ดครึ่งต่อ ปี ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกาฎีกาของโจทก์ฟังขึ้นบางส่วน

(วิทยุรยั ตัังตรงจิตต์-ประวิทย์ ชัฒภรตัณห์-วิศิษฐั ลิฆานนทั)

แหล่งที่มา กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

หมายเหตุ